

<제04장 근로시간 제03절 시간외근로>

[기출][1][2011-1]포괄임금제의 의의, 유효요건, 유효성 판단 시 고려 사항

《[문제1] 실제 근로시간 수 등에 상관없이 일정액을 시간외근로 등에 대한 법정수당으로 지급하기로 하는 내용의 임금지급계약의 유효 요건에 대한 판례법리를 논하시오. (50점)》

<문제1> 포괄임금제의 의의, 유효요건, 유효성 판단 시 고려 사항

I. 문제 제기

- 포괄임금제 계약은 실제 근로시간 등에 상관없이 일정액을 시간외근로 등 법정수당으로 지급하기로 하는 계약이며, 근로기준법상 근로시간 규정의 강행성 및 법정수당 지급 원칙에 대한 예외로서 그 유효성이 엄격하게 판단된다. 이하에서는 포괄임금 약정의 의의와 유형을 정리하고, 핵심적인 유효요건인 근로시간 산정의 곤란성과 근로자에게 불이익이 없는 계약 내용에 대한 판례 법리를 심층적으로 분석한다.

II. 포괄임금제 계약의 의의 및 유형

1. 포괄임금제 계약의 의의

- 포괄임금제 계약이란 근로시간 산정이 어렵거나 그 밖의 사정으로 근로시간을 산정하지 아니하기로 하는 대신, 연장·야간·휴일근로수당 등 법정수당을 비롯한 제반 수당을 기본 임금에 포함하거나, 별도 정액으로 지급하는 내용의 임금 지급 계약을 의미한다. "근로기준법"은 근로시간을 엄격히 규율하고, 이에 따라 발생하는 시간외근로수당 등 법정수당을 정확히 산정하여 지급할 것을 강제하고 있으므로, 포괄임금제 계약은 이러한 강행 규정에 대한 예외로서 근로자에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정되는 경우에만 제한적으로 유효성이 인정된다.

2. 포괄임금제 계약의 유형

- 포괄임금제는 그 수당 지급 방식에 따라 크게 두 가지 유형으로 분류할 수 있다.

(1) 정액급형

- 정액급형은 기본급에 각종 법정수당을 포함하여 매월 일정액을 급여로 지급하고, 기본급과 법정수당을 명확히 구분하지 않는 유형이다. 포괄임금제의 가장 전형적인 형태로, 근로시간 산정이 매우 곤란한 업종에서 주로 나타난다.

(2) 정액수당형(고정OT)

- 정액수당형은 기본급 외에 시간외근로수당 등을 매월 일정액으로 정하여 수당 항목으로 지급하는 방식이다. 이 유형은 실제 근로시간을 초과하는 연장근로수당이든, 실제 미달하는 연장근로수당이든 동일한 금액을 지급한다. 근로시간 산정이 비교적 가능함에도 불구하고 노무관리 편의를 위해 설정되는 경우가 많다. 이 경우에도 법정수당이 기본급에 포괄되어 지급되는 정액급형과 동일하게, 그 유효성은 엄격한 기준에 따라 판단된다.

III. 포괄임금제 계약의 유효 요건에 대한 판례 법리

- "대법원"은 포괄임금제 계약의 유효성을 판단함에 있어 ① 근로시간 산정의 곤란성 ② 근로자에게 불이익이 없는 계약 내용이라는 두 가지 핵심 요건을 제시하고 있으며, 특히 포괄임금 약정이 근로자에게 불이익이 없는지 여부를 가장 중요한 판단 기준으로 삼고 있다.

1. 근로시간 산정이 어려운 업무의 특성

(1) 의의

- 포괄임금제는 원칙적으로 근로시간 산정이 어려운 경우에 인정되는 예외적 제도이다. 따라서 근로계약 체결 시점에 업무의 성격상 근로시간을 정확하게 산정하는 것이 실질적으로 곤란하다는 사정이 인정되어야 그 유효성이 긍정될 여지가 생긴다.

(2) 판단 기준

① 근로시간 산정의 곤란성

- 근로시간 산정의 곤란성은 단순히 회사의 노무관리 편의를 위한 것이 아니라, 업무의 특수성 또는 사업 운영의 특수성으로 인해 객관적으로 근로시간 측정이 어려운 경우를 의미한다. "판례"는 영업직, 운송직, 경비직 등 사업장 밖에서의 근로 또는 감시·단속적 업무와 같이 근로자가 사용자의 지휘·감독 범위 밖에 있어 출퇴근 시간 관리나 실제 근로시간 측정이 어려운 경우, 근로시간 산정의 곤란성을 인정한다. 반대로 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 출퇴근 시간이 명확하게 정해져 있고, 근무 장소가 고정되어 있어 사용자의 관리 시스템 내에서 근로시간 측정이 충분히 가능함에도 불구하고, 단순히 노무관리의 편의를 위해 포괄임금제를 택하는 경우에는 근로시간 산정의 곤란성을 부정한다.

② 근로시간 산정 가능성

- "판례"는 근로시간 산정이 기술적으로나 현실적으로 가능한 경우(예 : 출퇴근 기록, 컴퓨터 사용 기록 등을 통해 근로시간 측정이 가능한 경우)에는 원칙적으로 포괄임금 약정의 유효성을 부정한다. 이러한 경우 "근로기준법"의 강행규정을 회피하기 위한 탈법적인 수단으로 포괄임금제를 활용하는 것을 막기 위함이다.

2. 근로자에게 불이익이 없는 계약 내용

(1) 의의

- 포괄임금제 계약이 유효하기 위한 가장 핵심적인 요건은 그 계약 내용이 근로자에게 불이익이 없어야 한다는 것이다. 이는 근로기준법이 정한 근로조건의 최저기준을 보장하기 위한 원칙이다.

(2) 판단 기준

① 합의의 존재

- 포괄임금제 약정은 근로자와 사용자 간의 명시적 또는 묵시적 합의가 있어야 한다. 다만, 근로자에게 불이익을 초래하는 약정이므로, 합의의 존재는 엄격하게 해석되어야 한다. "판례"는 근로계약서 등에 시간외근로수당을 포함한다는 내용이 명시되어 있는지, 근로자가 그 내용을 충분히 인지하고 동의했는지 등을 종합적으로 고려한다.

② 실제 법정수당과의 비교

- 포괄임금제 계약의 유효성을 판단하는 결정적인 기준은 약정된 임금액이 근로자가 실제로 근로한 시간에 대하여 근로기준법에 따라 산정한 법정수당에 미달하는지 여부이다. 미달 여부는 약정된 임금액이 실제 법정수당(시간외·야간·휴일근로수당)의 합계액보다 적은 경우에 그 포괄임금 약정을 근로자에게 불이익하다고 보고 무효로 판단한다. 이 경우, 사용자는 실제 근로시간을 기준으로 산정한 법정수당액과 이미 지급한 포괄임금액의 차액을 추가로 지급해야 한다. 약정된 임금액이 실제 법정수당보다 많거나 같은 경우에는 근로자에게 불이익이 없다고 보아 포괄임금 약정의 유효성이 인정될 수 있다.

③ 명확한 구분

- “판례”는 포괄임금 계약이 유효하기 위해서는 포괄된 임금 속에 법정수당(특히 연장·야간·휴일근로수당)이 구체적으로 얼마만큼 포함되어 있는지가 명확하게 구분될 수 있어야 한다고 요구한다. 임금총액 속에 법정수당이 포괄되어 있다고 하더라도, 그 금액이 명확하게 구분되지 않아 근로자에게 법정수당이 제대로 지급되었는지 여부를 판단하기 어렵다면 포괄임금 약정의 유효성은 부정될 수 있다.

#### **Ⅳ. 포괄임금제 계약의 유효성 판단 시 고려 사항**

##### **1. 근로계약, 취업규칙, 단체협약의 내용**

- 포괄임금제 계약의 유효성은 단순히 근로계약서상의 문구에 의해서만 결정되는 것이 아니라, 취업규칙, 단체협약 및 실제 임금 지급 실태를 종합적으로 고려하여 판단된다. 단체협약이나 취업규칙에 포괄임금제에 관한 명확한 규정이 있다면, 이는 근로자와 사용자 간 합의의 근거가 될 수 있으나, 이 역시 근로기준법의 최저기준을 하회하는 경우에는 무효이다.

##### **2. 실제 근로시간의 증명 책임**

- 포괄임금제 계약이 무효로 판단될 경우, 사용자는 근로자에게 미지급된 법정수당을 지급할 의무를 진다. 이 경우, 실제 근로시간을 증명할 책임은 원칙적으로 근로기준법상 사용자에게 있다. 그러나 근로자가 주장하는 초과 근로시간의 실재 여부 및 그 시간이 통상적인 근로시간을 초과하는지 여부에 대해서는 근로자가 입증할 책임을 부담할 수도 있다.

##### **3. 유효성이 부정될 경우의 효과**

- 포괄임금제 계약이 유효하지 않은 것으로 판단될 경우, 해당 약정은 무효가 되고, 이미 지급된 포괄임금액 중 법정수당 명목으로 지급된 금액은 부당이득으로 반환될 필요 없이 기본급 등에 대한 임금으로 간주된다. 사용자는 근로자가 실제로 근로한 시간을 기준으로 근로기준법이 정한 가산율을 적용하여 산정한 법정수당액과 이미 지급된 임금총액을 비교하여 미달하는 차액을 근로자에게 추가로 지급해야 한다.

#### **Ⅴ. 결론**

- 실제 근로시간 수 등에 상관없이 일정액을 법정수당으로 지급하기로 하는 포괄임금제 계약은 근로기준법상 강행규정에 대한 예외로서, 대법원 판례 법리에 따라 매우 엄격한 유효 요건을 충족해야 한다. 핵심적으로 포괄임금 약정의 유효성을 위해서는 업무의 특성상 근로시간 산정이 실질적으로 곤란해야 하며, 무엇보다 포괄된 금액이 근로자가 실제로 근로한 시간에 대한 법정수당의 합산액에 미달하여 근로자에게 불이익을 주지 않아야 한다. 설령 근로자에게 불이익이 없더라도, 근로시간 산정이 객관적으로 가능한 경우에는 원칙적으로 포괄임금 약정의 유효성은 부정될 수 있다. 따라서 포괄임금제 계약의 유효성 여부를 판단함에 있어 근로계약서, 취업규칙 등 명시적 합의 내용뿐만 아니라, 업무의 실태, 근로시간 관리의 현실적 곤란성, 그리고 실제 법정수당액과의 비교 등 모든 사정을 종합적으로 검토하여 근로기준법의 최저 근로조건 보장 원칙이 훼손되지 않도록 엄정하게 판단해야 한다.